

ENTWURF

Bauträgervertrag

UR-Nr. _____

Vorgesehener Beurkundungstermin

Hamburg, vorgesehen für den 12. Juni 2026

Vorgesehene Notarin im Bezirk des Hanseatischen Oberlandesgerichts

Dr. Cornelia Brakelmann-Stüve

Ballindamm 17, 20095 Hamburg

Vorgesehene Beteiligte:

Herr **Gisbert Tönnemann-Loose**, geboren am 24.09.1972,

geschäftsansässig: Mundsburger Damm 5, 22087 Hamburg,

Identität im Beurkundungstermin festzustellen,

handelnd nicht im eigenen Namen, sondern als alleinvertretungsberechtigter, von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiter Geschäftsführer der

Marewald Verwaltungs GmbH

(Amtsgericht Hamburg, HRB 158 994),

diese handelnd als persönlich haftende Gesellschafterin für die

Marewald Wohnbau GmbH & Co. KG

(Amtsgericht Hamburg, HRA 121 540),

Geschäftsanschrift: Mundsburger Damm 5, 22087 Hamburg,

— nachstehend auch „Verkäufer“ genannt —.

Die Vertretungsberechtigung ist im Beurkundungstermin anhand des Handelsregisters nachzuweisen.

Frau **Dr. Henrike Salentin-Voßkamp**, geboren am 07.05.1979,

wohnhaft: Wandsbeker Chaussee 162, 22089 Hamburg,

Identität im Beurkundungstermin durch gültigen Personalausweis festzustellen,

— nachstehend auch „Käufer“ genannt —.

Im Beurkundungstermin sollen der Beteiligte zu 1. das Handeln auf Rechnung des Vertretenen und die Beteiligte zu 2. das Handeln auf eigene Rechnung erklären.

Vor der Protokollierung hat die Notarin die Beteiligten zu einer möglichen Vorbefassung außerhalb ihrer Amtstätigkeit zu befragen. Ihre Erklärungen sind erst im Beurkundungstermin aufzunehmen.

Nach Angabe des Käufers wurde ihm der beabsichtigte Text dieses Vertrages einschließlich Baubeschreibung und Teilungserklärung am 26. Mai 2026 von der Notarin zur Verfügung gestellt. Für den vorgesehenen Termin am 12. Juni 2026 ergibt dies mehr als zwei Wochen. Die tatsächli-

che Bereitstellung, Vollständigkeit und Prüfungsgelegenheit sind im Beurkundungstermin im Hinblick auf § 17 Abs. 2a Satz 2 Nr. 2 BeurkG festzustellen.

Zur Beurkundung vorgesehener Vertragstext

Wohnungsbauträgervertrag mit Auflassung

Vorbemerkungen

0.1 Der Verkäufer errichtet nach Maßgabe der erteilten Baugenehmigung auf dem Grundstück

Gemarkung Eilbek, Flur 12, Flurstück 344/9, Gebäude- und Freifläche, „Marewald Höfe“, mit einer grundbuchlichen Größe von insgesamt 6.420 m², nachstehend auch das „Grundstück“ genannt,

ein Wohnquartier aus vier Mehrfamilienhäusern (Häuser A bis D) mit insgesamt 61 Wohneinheiten, 3 Teileigentumseinheiten sowie einer Tiefgarage mit 58 Kfz-Stellplätzen nebst Gemeinschaftsflächen (Innenhof, Spielfläche, Wege, Pflanzflächen, Fahrradräume) und hat das Grundstück gemäß § 8 WEG aufgeteilt.

Geringfügige Änderungen der Planung bleiben vorbehalten, soweit sie durch behördliche Auflagen, statische Erfordernisse oder die Fortschreibung der Ausführungsplanung veranlasst sind, den Vertragsgegenstand des Käufers in Lage, Größe, Zuschnitt, Wert und Nutzbarkeit nicht nachteilig berühren und dem Käufer in Textform mitgeteilt werden. Eine Kaufpreisanpassung ist mit solchen Änderungen nicht verbunden.

0.2 Umfang und Beschränkungen des Wohnungs- und Teileigentums, die Rechtsbeziehungen der Eigentümer zueinander und die Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums werden geregelt in der Teilungserklärung einschließlich Gemeinschaftsordnung vom 21. Oktober 2025 zur UR-Nr. 1502/2025 der amtierenden Notarin, in der Fassung des 1. Nachtrags vom 09. Februar 2026 zur UR-Nr. 188/2026 – nachfolgend auch „Teilungserklärung“ und/oder „Bezugsurkunde 1“ genannt.

0.3 Die Baubeschreibung in der Fassung Mai 2026, Version 3.0 (Anlage Baubeschreibung zu dieser Urkunde) soll Gegenstand der Beurkundung und Bestandteil der vom Verkäufer geschuldeten Leistung werden. Auf das Verlesen soll nicht verzichtet werden; die Baubeschreibung ist im Beurkundungstermin mitzuverlesen und als Anlage mitbeurkunden zu lassen. Visualisierungen, Exposés und die Musterwohnung sind keine selbständigen Vertragsbestandteile; ihre Berücksichtigung als vertragsbegleitende Umstände bei der Auslegung unvollständiger oder unklarer Leistungsbeschreibungen bleibt unberührt.

0.4 Die Abgeschlossenheitsbescheinigung liegt vor. Die Baugenehmigung für die Häuser A bis D vom 14. April 2026 (Az. HH-Wb-2026/0471) liegt vor und wurde der Notarin nachgewiesen.

0.5 Gegenstand dieses Vertrages sind der in § 1 beschriebene Kaufgegenstand sowie die in § 5 und der Anlage Baubeschreibung beschriebene Herstellungsverpflichtung.

§ 1 Kaufgegenstand

1.1 Der Verkäufer ist eingetragener Alleineigentümer des folgenden, im Wohnungsgrundbuch des Amtsgerichts Hamburg von Eilbek, Blatt 9 318, eingetragenen Wohnungseigentums:

Miteigentumsanteil von 312/100 000 an dem Grundstück Gemarkung Eilbek, Flur 12, Flurstück 344/9, verbunden mit dem Sondereigentum an der im Aufteilungsplan mit der Nummer C-2.14 bezeichneten Wohnung im 2. Obergeschoss des Hauses C nebst Kellerabteil Nr. K-C14 und Sondernutzungsrecht an dem Balkon B-C14 sowie dem Tiefgaragenstellplatz Nr. TG-58.

1.2 Die Sondereigentumseinheit nebst Sondernutzungsrecht am Stellplatz TG-58 und den unter § 5 beschriebenen Bauleistungen wird nachfolgend „Kaufgegenstand“ genannt.

1.3 Die Notarin soll das Grundbuch gemäß § 1.1 im Beurkundungstermin elektronisch einsehen und den Stand dokumentieren.

In Abteilung II sind beschränkte persönliche Dienstbarkeiten zugunsten der Versorgungs- und Netzbetreiber sowie der Freien und Hansestadt Hamburg eingetragen; diese werden vom Käufer übernommen.

In Abteilung III ist eine Gesamtgrundschuld zugunsten der Norddeutsche Grundkreditbank AG eingetragen. Der Verkäufer wird die lastenfreie Übertragung des Kaufgegenstandes nach Maßgabe von § 3 und § 10 sicherstellen.

§ 2 Kaufpreis

2.1 Der Kaufpreis für den Kaufgegenstand beträgt insgesamt

642.000,00 EUR

zzgl. eines Aufpreises für den Tiefgaragenstellplatz TG-58 von 32.000,00 EUR. Der Gesamtkaufpreis beträgt damit **674.000,00 EUR**.

2.2 Der Kaufpreis ist ein Festpreis und umfasst die vollständige Herstellung des Kaufgegenstandes in der Ausstattungslinie „Marewald Komfort C“ nach § 5 und der Anlage Baubeschreibung. Er ist nicht an Baukostenindizes oder Materialpreise gekoppelt; eine Preisanpassung findet nur nach Maßgabe des § 5.7 statt.

2.3 Nicht im Kaufpreis enthalten sind die bei Notar, Grundbuchamt und Behörden anfallenden Gebühren, die Grunderwerbsteuer, die Kosten der Finanzierung des Käufers sowie Kosten gesondert beauftragter Sonderwünsche (§ 3.5).

§ 3 Kaufpreiszahlung, Fälligkeit, Sicherheiten

3.1 Die Kaufpreiszahlungen sind frühestens fällig, wenn die Notarin den Parteien schriftlich mitgeteilt hat, dass

1. der Vertrag rechtswirksam zustande gekommen ist und keine vertraglichen Rücktrittsrechte des Verkäufers mehr bestehen,
2. die Auflassungsvormerkung zugunsten des Käufers an vereinbarter Rangstelle im Grundbuch eingetragen ist,
3. die Freistellungserklärung der Norddeutsche Grundkreditbank AG nach § 3 MaBV – auch für den Fall der nicht vollendeten Bauausführung – vorliegt, und
4. die Baugenehmigung für Haus C vorliegt.

Diese Voraussetzungen entsprechen § 3 Abs. 1 der Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV); von ihnen wird nicht zulasten des Käufers abgewichen.

3.2 Der Käufer zahlt den Kaufpreis nach Baufortschritt in sieben Teilbeträgen entsprechend § 3 Abs. 2 MaBV:

Rate	Bautenstand	Anteil
1. Rate	nach Beginn der Erdarbeiten	30,0 %
2. Rate	nach Rohbaufertigstellung einschließlich Zimmererarbeiten	28,0 %
3. Rate	nach Dachflächen/Dachrinnen, Rohinstallation Heizung/Sanitär/Elektro und Fenstereinbau einschließlich Verglasung	18,9 %
4. Rate	nach Innenputz, Estrich und Fliesenarbeiten im Sanitärbereich	9,1 %
5. Rate	nach Bezugsfertigkeit Zug um Zug gegen Besitzübergabe	8,4 %
6. Rate	nach Fassadenarbeiten	2,1 %
7. Rate	nach vollständiger Fertigstellung einschließlich der Außenanlagen	3,5 %

Eine Rate wird fällig, wenn der zugehörige Bautenstand tatsächlich erreicht ist und der Verkäufer den Käufer schriftlich unter Bezeichnung des erreichten Meilensteins zur Zahlung auffordert. Der Käufer ist berechtigt, den Bautenstand vor Zahlung selbst oder durch eine Person seines Vertrauens zu überprüfen (§ 8); ist der bezeichnete Bautenstand nicht erreicht, wird die Rate nicht fällig. Die Schlussrate (7. Rate) wird erst nach vollständiger Fertigstellung einschließlich der dem Kaufgegenstand zugeordneten Außenanlagen und nach Beseitigung der im Abnahmeprotokoll festgehaltenen Mängel und Restarbeiten fällig.

3.3 Sicherheit für rechtzeitige und mangelfreie Herstellung. Der Verkäufer stellt dem Käufer bei der ersten Abschlagszahlung eine Sicherheit in Höhe von 5 % des Gesamtkaufpreises (§ 650m Abs. 2 BGB) für die rechtzeitige Herstellung des Kaufgegenstandes ohne wesentliche Mängel. Die Sicherheit kann durch Einbehalt des Käufers nach Maßgabe des § 650m Abs. 2 Satz 3 BGB oder durch unbefristete, selbstschuldnerische Garantie oder ein sonstiges Zahlungsversprechen

eines im Inland zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstituts oder Kreditversicherers geleistet werden. Sie ist zurückzugeben, sobald der gesamte von ihr erfasste Herstellungsumfang tatsächlich rechtzeitig und ohne wesentliche Mängel fertiggestellt ist. Soweit gesicherte Ansprüche wegen Verzögerung oder wesentlicher Mängel fortbestehen, bleibt die Sicherheit in angemessener Höhe bestehen; sonstige gesetzliche Mängelrechte werden durch ihre Rückgabe nicht berührt.

3.4 Keine Vorleistungen. Vor der Beurkundung hat der Verkäufer keine auf den Erwerb, eine Reservierung oder Sonderwünsche entfallenden Zahlungen oder Sicherheiten entgegengenommen. Kaufpreiszahlungen und Zahlungen auf bauwerksbezogene Sonderwünsche werden ausschließlich nach Maßgabe der §§ 3.1 bis 3.3 und 3.5 angefordert.

3.5 Sonderwünsche. Sonderwünsche außerhalb der Ausstattungslinie „Marewald Komfort C“ werden gesondert auf Grundlage eines Nachtragsangebots beauftragt. Bauwerksbezogene Sonderwünsche werden mit der Rate fällig, die dem Bautenstand des betroffenen Gewerks entspricht; eine Vorauszahlung vor Leistung wird nur gegen Sicherheit nach § 7 MaBV verlangt. Die ersten drei Beratungsstunden in der Bemusterung sind im Kaufpreis enthalten; weiterer Beratungsaufwand wird mit 178,50 EUR je Stunde einschließlich 19 % Umsatzsteuer vergütet.

§ 4 Belastungsvollmacht, Kaufpreisfinanzierung

4.1 Der Verkäufer bevollmächtigt den Käufer, an dem Kaufgegenstand bereits vor Eigentums-umschreibung Grundpfandrechte zugunsten finanzierender Kreditinstitute zu bestellen und eintragen zu lassen.

4.2 Eine persönliche Haftung des Käufers mit sofortiger Zwangsvollstreckungsunterwerfung darf bis zur Höhe des Gesamtkaufpreises von 674.000,00 EUR nebst marktüblicher dinglicher Zinsen von bis zu 15 % jährlich und einmaliger Nebenleistung begründet werden, soweit die finanzierende Bank dies verlangt. Die Sicherungsabrede mit der Bank hat sicherzustellen, dass Zahlungen nur auf den Kaufpreis dieses Vertrages erfolgen, solange das Eigentum nicht umgeschrieben ist.

4.3 Der Käufer trägt die Kosten der Bestellung, Rangbeschaffung und Löschung der Finanzierungsgrundpfandrechte. Der Verkäufer bleibt verpflichtet, die Lastenfreistellung nach § 3.1 c) und § 10 sicherzustellen.

§ 5 Baupflicht, Baubeschreibung, Termine

5.1 Der Verkäufer verpflichtet sich, den Kaufgegenstand entsprechend der mitbeurkundeten Anlage Baubeschreibung (Fassung Mai 2026, Version 3.0), den genehmigten Plänen und den anerkannten Regeln der Technik herzustellen.

5.2 Planung und Bauüberwachung organisiert der Verkäufer in eigener Verantwortung. Planungsunterlagen, welche der Käufer zum Nachweis gegenüber Behörden benötigt, werden ihm rechtzeitig vor Beginn der jeweils betroffenen Ausführung übergeben; die entsprechenden Fertigstellungsnachweise spätestens mit Fertigstellung. Entsprechendes gilt für Nachweise, die ein Darlehensgeber aufgrund einer vom Verkäufer geweckten berechtigten Erwartung verlangt (§ 650n BGB). Darüber hinaus erhält der Käufer oder die Gemeinschaft die vertraglich geschuldeten Bedienungs-, Wartungs-, Prüf- und Revisionsunterlagen zu dem jeweils vereinbarten Übergabezeitpunkt. Reine interne Kalkulations- und Steuerungsunterlagen bleiben vorbehalten.

5.3 Soweit die Baubeschreibung Wahlmöglichkeiten vorsieht, erhält der Käufer im Bemusterungszentrum „Marewald Auswahl“, Mundsburger Damm 5, Hamburg, Gelegenheit zur Auswahl, sofern der Baufortschritt es zulässt. Trifft der Käufer trotz Aufforderung und angemessener Frist von mindestens vier Wochen keine Auswahl, bestimmt der Verkäufer die Ausführung aus der Ausstattungslinie „Marewald Komfort C“ nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung des einheitlichen Erscheinungsbildes.

5.4 Auf eine von Baubeschreibung, Plänen und Vertrag abweichende Ausführung besteht kein Anspruch. Verkaufsunterlagen und Musterwohnung begründen für sich allein keine zusätzliche Beschaffenheitsvereinbarung; Individualabreden und ihre Berücksichtigung als vertragsbegleitende Umstände bei unvollständigen oder unklaren Leistungsbeschreibungen bleiben unberührt.

5.5 Enthält die Baubeschreibung zu notwendigen Leistungen keine oder unbestimmte Angaben, wird das Bausoll unter Berücksichtigung sämtlicher vertragsbegleitender Umstände, insbesondere des Komfort- und Qualitätsstandards der Ausstattungslinie „Marewald Komfort C“, bestimmt; Zweifel gehen zulasten des Verkäufers. Geschuldet sind mindestens die anerkannten Regeln der Technik und die nach diesem Auslegungsmaßstab erforderliche Qualität.

5.6 Der Verkäufer schuldet die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik **im Zeitpunkt der Abnahme**. Ändern sich die anerkannten Regeln der Technik zwischen Vertragsschluss und Abnahme, klärt der Verkäufer den Käufer über die Änderung und ihre Folgen auf; etwaige Mehrkosten einer über den Vertragsstand hinausgehenden Ausführung trägt der Käufer nur nach gesonderter Vereinbarung.

5.7 Änderungen der Planung und Ausführung sind nur zulässig, wenn ein konkreter triftiger Grund vorliegt – behördliche Auflagen, Gesetzesänderungen, statische oder bauphysikalische Notwendigkeit oder nachgewiesene Lieferunfähigkeit eines vorgesehenen Produkts – und die geänderte Ausführung gleichwertig ist sowie Wert, Nutzbarkeit, Zuschnitt und Gestaltungseindruck des Kaufgegenstandes nicht nachteilig verändert. Der Verkäufer teilt Änderungen in Textform mit Begründung mit. Verteuert sich die Herstellung ausschließlich infolge einer nach Beurkundung und frühestens vier Monate nach Vertragsschluss in Kraft getretenen, öffentlich-rechtlich zwingenden Anforderung, kann der Verkäufer nur die tatsächlichen, nachgewiesenen und saldierten Mehrkosten dieses Gewerks ohne Wagnis-, Gewinn- oder Konzernumlage weitergeben; Kostensenkungen desselben Gewerks sind gegenzurechnen. Der Verkäufer legt Anlass, Berechnung und Nachweise in Textform offen. Übersteigen die Mehrkosten insgesamt 3 % des

Gesamtkaufpreises, kann der Käufer die Mehrkosten tragen oder eine Vertragsaufhebung gegen Rückgewähr bereits geleisteter Zahlungen verlangen; bis zur Rückgewähr oder Sicherheitsleistung bleibt die Auflassungsvormerkung unberührt. Ein darüber hinausgehendes Preisanpassungsrecht besteht nicht.

5.8 Termine

5.8.1 Der Verkäufer stellt den Kaufgegenstand **verbindlich bis zum 31. März 2028** bezugsfertig her. Gerät der Verkäufer mit diesem Termin in Verzug, gelten die §§ 286 ff. BGB; einer gesonderten Mahnung bedarf es nicht (§ 286 Abs. 2 Nr. 1 BGB).

5.8.2 Die Frist verlängert sich nur um die Dauer einer tatsächlichen, vom Verkäufer nicht zu vertretenden Baubehinderung (insbesondere höhere Gewalt, Streik, hoheitliche Anordnungen), wenn der Verkäufer dem Käufer den Hinderungsgrund, dessen Beginn und Ende sowie die konkrete Auswirkung auf den Bauablauf in Textform mitteilt. Eine pauschale Berufung auf Witterung, Lieferketten oder Personalsituation genügt nicht.

5.8.3 Bei vom Verkäufer zu vertretender Überschreitung des Termins schuldet er eine Vertragsstrafe von 0,2 % des Gesamtkaufpreises je vollendeter Woche, höchstens 5 % des Gesamtkaufpreises. Die Vertragsstrafe wird auf einen weitergehenden Verzugsschaden angerechnet. Die gesetzliche Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit bleibt unberührt.

5.9 Wohnfläche. Die nach der Wohnflächenverordnung ermittelte Plan-Wohnfläche beträgt ca. 84,6 m². Unvermeidbare, geringfügige Maßabweichungen sind nicht allein wegen der Abweichung mangelhaft, sofern sie Gebrauchstauglichkeit, Möblierbarkeit und Wert nicht spürbar beeinträchtigen. Im Übrigen richten sich Kaufpreisanpassung und weitere Rechte nach Bedeutung und Umfang der tatsächlichen Abweichung; eine starre Toleranz oder eine Beschränkung auf den eine Toleranz überschreitenden Flächenanteil wird nicht vereinbart.

5.10 Energiestandard. Haus C wird nach den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) in der zum Bauantrag geltenden Fassung errichtet und an die Quartiers-Wärmeversorgung (Wärmepumpe mit Spitzenlastkessel) angeschlossen. Eine bestimmte KfW-Effizienzhausklasse oder Förderfähigkeit wird nicht geschuldet, soweit nicht in der Baubeschreibung mit Kennwert vereinbart.

5.11 Baugrund und Baugrube liegen im Verantwortungsbereich des Verkäufers als Bauherr. Der geotechnische Bericht „ME-2026/07“ der NordGrund GmbH vom 03.03.2026 ist dem Käufer im Datenraum zugänglich. Quartiertypische Einwirkungen aus der weiteren Bautätigkeit (Lärm, Staub, temporäre Wegeführung) sind hinzunehmen, soweit sie die Nutzbarkeit nicht dauerhaft aufheben; sie lassen die Herstellungspflicht und die Mängelrechte im Übrigen unberührt.

§ 6 Besitzübergang, Abnahme

6.1 Besitz, Nutzen, Lasten und Gefahr gehen mit Übergabe der Sondereigentumseinheit über. Die Übergabe erfolgt Zug um Zug gegen Zahlung der bis dahin fälligen Raten; das gesetzliche Zurückbehaltungsrecht des Käufers wegen festgestellter Mängel bleibt unberührt.

6.2 Abnahme der Sondereigentumseinheit. Der Verkäufer zeigt die bezugsfertige Herstellung an und lädt zu einer gemeinsamen Begehung. Über die Abnahme wird ein Protokoll mit Mängeln und Restarbeiten erstellt; der Käufer kann eine Person seines Vertrauens hinzuziehen. Erscheint der Käufer nach Aufforderung und Ablauf einer angemessenen Frist ohne Angabe wesentlicher Mängel nicht, kann die Abnahme nach § 640 Abs. 2 BGB als erfolgt gelten; hierauf und auf die Folgen ist der Käufer als Verbraucher in der Aufforderung in Textform hinzuweisen.

6.3 Abnahme des Gemeinschaftseigentums. Jeder Erwerber bleibt berechtigt, das Gemeinschaftseigentum auf seine Abnahmereife selbst oder durch eine Person seines Vertrauens zu prüfen und die Abnahme persönlich zu erklären oder zu verweigern. Der Verkäufer bietet zur Koordination einen gemeinsamen Abnahmetermin unter Hinzuziehung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen an; dessen Feststellungen sind ein Vorschlag und binden den einzelnen Erwerber nicht. Eine Übertragung der Abnahme auf den Verkäufer, eine ihm nahestehende Person, den Erstverwalter oder einen vom Verkäufer benannten Dritten mit bindender Wirkung für den Erwerber findet nicht statt; eine Abnahmefiktion durch bloßen Zeitablauf oder durch Erklärung eines Dritten ist ausgeschlossen.

§ 7 Erschließungs- und Anschlusskosten

7.1 Der Festpreis umfasst sämtliche Kosten der erstmaligen Erschließung des Grundstücks sowie der für die vertragsgemäße Herstellung erforderlichen Ver- und Entsorgungsanschlüsse, auch soweit Bescheide erst nach Beurkundung ergehen.

7.2 Der Käufer trägt nur Beiträge und Kosten für nach Besitzübergabe neu beschlossene Maßnahmen, die weder der erstmaligen Erschließung noch der Erfüllung der Herstellungsverpflichtungen des Verkäufers dienen und nicht durch eine Pflichtverletzung des Verkäufers veranlasst sind.

§ 8 Zutritt zur Baustelle, eigene Sachverständige

8.1 Der Käufer darf die Baustelle aus Gründen der Verkehrssicherheit nur nach Anmeldung und in Begleitung betreten. Der Verkäufer ermöglicht dem Käufer Besichtigungen jedenfalls zu den für die Ratenfälligkeit maßgeblichen Bautenständen (Rohbau, Fenstereinbau, Estrich, Bezugsfertigkeit) sowie zur Abnahme.

8.2 Der Käufer darf zu diesen Terminen einen eigenen Sachverständigen oder Bauingenieur hinzuziehen, der den Bautenstand prüft, die eigene Einheit und die für sie maßgeblichen Gemeinschaftsbereiche dokumentiert und an der Abnahme teilnimmt. Weisungen an Baubeteiligte erteilt der Sachverständige nicht. Ein prüffähiger Bautenstandsvermerk des Sachverständigen ist für die Frage der Ratenfälligkeit (§ 3.2) zu berücksichtigen.

§ 9 Mängelrechte, Verjährung

9.1 Für das herzustellende Bauwerk gelten die Mängelrechte des Werkvertragsrechts (§§ 633 ff. BGB) ohne Einschränkung. Für den Grund und Boden im Übrigen sind Sachmängelansprüche ausgeschlossen. Unberührt bleiben Ansprüche wegen arglistig verschwiegener Mängel, wegen einer übernommenen Garantie, wegen Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit sowie wegen schuldhafter Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

9.2 Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche am Bauwerk beträgt fünf Jahre ab Abnahme (§ 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB).

9.3 Mängel sollen dem Verkäufer in Textform an die Gewährleistungsstelle des Verkäufers angezeigt werden; die Anzeige ist Obliegenheit und keine Voraussetzung für den Bestand der Mängelrechte. Der Käufer setzt dem Verkäufer zur Nacherfüllung eine angemessene Frist. Nach erfolglosem Fristablauf bleiben die gesetzlichen Rechte einschließlich Selbstvornahme und Kostenvorschuss (§ 637 BGB), Minderung, Rücktritt und Schadensersatz unberührt.

9.4 Bei wartungsabhängigen Bauteilen gelten die übergebenen Wartungs- und Bedienungshinweise. Verschleiß bei bestimmungsgemäßem Gebrauch ist kein Mangel. Eine Verkürzung der gesetzlichen Mängelverjährung oder eine Beweislastverschiebung zulasten des Käufers ist mit dieser Regelung nicht verbunden.

§ 10 Vormerkung

10.1 Zur Sicherung des Anspruchs des Käufers auf Eigentumsverschaffung wird eine Auflassungsvormerkung nach § 883 BGB zugunsten des Käufers im Wohnungsgrundbuch eingetragen.

10.2 Der Käufer erteilt die Bewilligung zur Löschung der Vormerkung und übergibt sie der Notarin treuhänderisch. Die Notarin darf von der Bewilligung nur Gebrauch machen, wenn feststeht, dass der gesicherte Anspruch endgültig nicht mehr besteht (insbesondere nach wirksamem Rücktritt oder einvernehmlicher Aufhebung) **und** dem Käufer geleistete Zahlungen Zug um Zug zurückgewährt sind oder hierfür Sicherheit geleistet ist. Eine Löschung allein aufgrund einer einseitigen Verzugsbehauptung des Verkäufers ist ausgeschlossen.

10.3 Der Käufer beantragt die Löschung der Vormerkung Zug um Zug mit Vollzug der Auflassung.

§ 11 Auflassung

Verkäufer und Käufer sind über den Eigentumsübergang einig und bewilligen und beantragen die Eintragung. Die Notarin wird angewiesen, die Auflassung erst nach Zahlung aller fälligen, unstreitigen und nicht berechtigt zurückbehaltenen Kaufpreisbeträge sowie nach Vorliegen der Lastenfreistellung für den Kaufgegenstand zur Eintragung zu bringen. Berechtigt zurückbehaltene Restbeträge hindern die Umschreibung nicht, wenn sie durch eine unbefristete selbstschuldnerische Bankbürgschaft oder in anderer insolvenzfester Weise gesichert sind.

§ 12 Vollmachten

12.1 Der Käufer bevollmächtigt den Verkäufer, die Teilungserklärung einschließlich Gemeinschaftsordnung und die Aufteilungspläne zu ändern oder zu ergänzen, soweit dies zum Vollzug der Aufteilung, zur Berichtigung offenkundiger Unrichtigkeiten, zur Anpassung an behördliche Auflagen oder zur zeichnerischen Anpassung nach der Ausführungsplanung erforderlich ist. Die Vollmacht berechtigt nicht zu Änderungen, die den Miteigentumsanteil, die Lage, den Zuschnitt, den Wert, die Nutzbarkeit, die Kostenlast, die Stimmrechte oder die Sondernutzungsrechte des Käufers nachteilig berühren; solche Änderungen bedürfen seiner gesonderten Zustimmung.

12.2 Die Vollmacht ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit und im Innenverhältnis nur im vorstehenden Rahmen und unter Wahrung der berechtigten Interessen des Käufers auszuüben. Der Verkäufer teilt dem Käufer Gebrauch und Inhalt der Änderung in Textform mit.

12.3 Der Käufer bevollmächtigt den Verkäufer ferner, die zum Vollzug dieses Vertrages erforderlichen verfahrensrechtlichen Erklärungen gegenüber Grundbuchamt und Behörden abzugeben.

§ 13 Schlussbestimmungen

13.1 Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen bedürfen der notariellen Beurkundung, soweit gesetzlich vorgeschrieben.

13.2 Ist eine Bestimmung unwirksam, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam; an die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt die gesetzliche Regelung (§ 306 BGB).

13.3 Die Kosten dieser Urkunde und ihres Vollzugs trägt der Käufer. Der gesetzliche Verbrauchergerichtsstand bleibt unberührt; eine Abweichung von § 29c ZPO wird nicht vereinbart.

13.4 Der Käufer trägt die auf seine Einheit entfallenden Kosten der erstmaligen Einrichtung der WEG-Verwaltung. Der erste Verwalter wird für höchstens drei Jahre bestellt (§ 26 Abs. 2 WEG). Wartungs- und Betriebsführungsverträge für die Erstbetriebsphase werden mit ordentlicher Kündigungsmöglichkeit zum Ablauf des zweiten Betriebsjahres abgeschlossen; eine längere Bindung der Gemeinschaft an Unternehmen des Verkäuferumfeldes erfolgt nicht.

§ 14 Belehrungen

Im Beurkundungstermin soll die Notarin über Inhalt und Bedeutung des Vertrages, die Eigentumsübertragung erst mit Grundbucheintragung, Auflassungsvormerkung, Belastungsvollmacht, MaBV-Fälligkeitsvoraussetzungen, die 5-%-Sicherheit nach § 650m Abs. 2 BGB, die fünfjährige Mängelverjährung und die Möglichkeit eigener technischer Beratung belehren. Sie soll auf die Grenzen ihrer unparteiischen Amtstätigkeit hinweisen; wirtschaftliche, steuerliche und bautechnische Fragen bleiben gesondert zu prüfen.

Bezugsurkunden, Anlagen und Vollzugshinweise

Bezugsurkunde 1 — Teilungserklärung einschließlich Gemeinschaftsordnung vom 21. Oktober 2025, UR-Nr. 1502/2025, nebst 1. Nachtrag vom 09. Februar 2026, UR-Nr. 188/2026.

Anlage Baubeschreibung — Baubeschreibung Fassung Mai 2026, Version 3.0; zur Mitbeurkundung vorgesehener Bestandteil dieser Urkunde und des geschuldeten Bausolls.

Die Notarin wird mit dem Vollzug beauftragt und stellt Anträge erst, wenn die erforderlichen Erklärungen und Nachweise vorliegen. Mitteilungen über den Eintritt der Fälligkeitsvoraussetzungen nach § 3 erfolgen schriftlich an beide Parteien.

Geschäftswert und Kosten

Der Geschäftswert dieser Urkunde wird mit dem Gesamtkaufpreis von 674.000,00 EUR angegeben. Die Kosten dieser Urkunde und ihres Vollzugs trägt nach § 13.3 der Käufer.

Unterschriften

Verlesung, Genehmigung und Unterzeichnung dieser Niederschrift einschließlich der Anlage Baubeschreibung stehen noch aus. Die nachstehenden Unterschriftsfelder bleiben im Entwurf frei.

Gisbert Tönnemann-Loose (für Verkäufer)

Dr. Henrike Salentin-Voßkamp (Käufer)

Dr. Cornelia Brakelmann-Stüve, Notarin

Anlage: Baubeschreibung

ENTWURF

Bauvorhaben: Wohnquartier „Marewald Höfe“, Gemarkung Eilbek, Flur 12, Flurstück 344/9

Bauträgerin: Marewald Wohnbau GmbH & Co. KG, Mundsburger Damm 5, 22087 Hamburg

Fassung: Mai 2026 — Version 3.0

Bezug: Haus C, Wohnung C-2.14 (2. Obergeschoss) nebst Kellerabteil K-C14, Balkon B-C14 und Tiefgaragenstellplatz TG-58

Vorbemerkungen zur Baubeschreibung

V.1 Diese Baubeschreibung soll mit dem Kaufvertrag beurkundet werden und beschreibt das Bausoll für die aufgeführten Gewerke. Wo sie konkrete Werte, Klassen oder Fabrikatsfamilien nennt, sind diese verbindlich; wo sie „gleichwertig“ zulässt, ist die Gleichwertigkeit am genannten Kennwert zu messen. Unvollständige oder unklare Angaben werden nach § 5.5 des Vertrages ausgelegt.

V.2 Benannte Fabrikate sind beispielhaft; der Verkäufer darf gleichwertige Produkte einsetzen, wenn der genannte Mindeststandard (Maß, Klasse, Kennwert) eingehalten wird. Ein Anspruch auf ein bestimmtes Fabrikat besteht nur, wenn es ausdrücklich als verbindlich bezeichnet ist.

V.3 Maßangaben in Plänen sind, soweit nicht als verbindlich bezeichnet, ca.-Angaben; geringfügige, bauphysikalisch oder statisch bedingte Verschiebungen von Schächten, Unterzügen und abgehängten Decken bleiben vorbehalten und sind kein Mangel, solange die genannten Kennwerte und die Nutzbarkeit erhalten bleiben.

1 Allgemeines, Konstruktion

1.1 Haus C wird in Massivbauweise (Stahlbeton/Mauerwerk) mit Flachdach errichtet. Die Wohnung C-2.14 liegt im 2. Obergeschoss.

1.2 Die Ausstattung entspricht der Linie „Marewald Komfort C“. Soweit einzelne Festlegungen offenbleiben, gilt der Auslegungsmaßstab nach Abschnitt V und § 5.5 des Vertrages.

2 Baugrund, Gründung, Abdichtung

2.1 Gründung und Abdichtung erfolgen nach dem geprüften Standsicherheitsnachweis und dem Abdichtungskonzept. Erdberührte Bauteile werden nach der einschlägigen Abdichtungsnorm gegen die nach Baugrundgutachten maßgebliche Wassereinwirkung abgedichtet (mindestens gegen Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser; bei drückendem Wasser als wasserundurchlässige Konstruktion).

3 Fassade, Wärmedämmung

3.1 Die Außenwände erhalten ein Wärmedämmverbundsystem oder eine vorgehängte Fassade nach Fassadenkonzept Haus C. Der wärmeschutztechnische Standard entspricht mindestens den GEG-Anforderungen zum Bauantrag (§ 5.10 des Vertrages).

4 Fenster, Außentüren

4.1 Fenster der Wohnung C-2.14 werden als Kunststoff- oder Kunststoff-Aluminium-Fenster mit Dreischeiben-Isolierverglasung ($U_w \leq 1,0 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$) ausgeführt. Mindestens die Schlafraumfenster erhalten außenliegenden Sonnenschutz; Profil, Öffnungsart und Farbton bestimmt der Verkäufer im Rahmen des Fassadenkonzepts.

5 Innenwände, Putz, Estrich

5.1 Wohnungstrennwände und Wände zum Treppenhaus werden nach Schallschutzanforderung (Abschnitt 11) ausgeführt. Innenwände werden verputzt oder in Trockenbau hergestellt und malarfertig vorbereitet; ein Anstrich der Wohnräume ist nicht enthalten. In den Wohnräumen wird ein schwimmender Estrich auf Trittschalldämmung eingebracht.

6 Bodenbeläge, Fliesen

6.1 Wohn- und Schlafräume erhalten Mehrschicht-Parkett oder Design-Vinyl der Serie MK-Boden (Nutzungsklasse mindestens 23/31). Bad und Gäste-WC erhalten Feinsteinzeugfliesen der Serie MK-Bad (Formate $30 \times 60 \text{ cm}$ oder $60 \times 60 \text{ cm}$). Die Auswahl erfolgt in der Bemusterung aus diesen Serien.

7 Innentüren, Wohnungseingangstür

7.1 Innentüren als glatte Zimmertüren (CPL- oder Lackoberfläche). Die Wohnungseingangstür wird als einbruchhemmende Tür mindestens der Widerstandsklasse RC 2 mit Mehrfachverriegelung und Spion ausgeführt.

8 Sanitär, Heizung, Lüftung

8.1 Bad und Gäste-WC werden mit weißen Sanitärobjekten der Serie MK-Sanitär (Waschtisch, Wand-WC, bodengleiche Dusche, in C-2.14 zusätzlich Badewanne nach Ausführungsplan) und verchromten Einhebelmischern ausgestattet.

8.2 Beheizung und Warmwasser erfolgen über die zentrale Quartiersversorgung (Wärmepumpe mit Spitzenlastkessel) und Fußbodenheizung in allen Aufenthaltsräumen. Innenliegende Bäder erhalten eine mechanische Entlüftung; eine bestimmte kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung wird nur geschuldet, soweit der GEG-Nachweis sie erfordert.

9 Elektro, Medien

9.1 Die Elektroinstallation entspricht mindestens der Ausstattungsklasse 2 nach DIN 18015-2. Die Wohnung erhält einen Multimedia-Anschluss im Wohnbereich; eine bestimmte Bandbreite oder ein bestimmter Anbieter wird nicht geschuldet. Zusätzliche Elektropunkte sind Sonderwunsch.

10 Tiefgarage, Stellplatz

10.1 Die Tiefgarage wird in Stahlbeton mit maschineller Be- und Entlüftung, Bodenbeschichtung, Entwässerung und der nach Brandschutzkonzept erforderlichen Ausstattung hergestellt. Der Stellplatz TG-58 hält mindestens die bauordnungsrechtlich erforderlichen Mindestmaße ein.

11 Schallschutz (verbindliche Mindestwerte)

11.1 Geschuldet ist mindestens der Schallschutz nach DIN 4109-1 mit folgenden verbindlichen Mindest-Kennwerten für die Wohnung C-2.14:

- Luftschalldämmung gegenüber fremden Wohnungen und dem Treppenhaus: bewertetes Bau-Schalldämm-Maß $R'_{w} \geq 54$ dB;
- Trittschallschutz von fremden Wohnungen/Treppenhaus: bewerteter Norm-Trittschallpegel $L'_{n,w} \leq 50$ dB;
- Schallschutz gegenüber haustechnischen Anlagen (Aufzug, Lüftung, Wasserinstallation): nach DIN 4109-1.

11.2 Ein erhöhter Schallschutz (z. B. nach VDI 4100 oder Beiblatt 2 zu DIN 4109) wird **nicht** geschuldet, soweit er nicht hier mit Kennwert vereinbart ist.

12 Brand-, Wärme-, Feuchteschutz

12.1 Brand-, Wärme- und Feuchteschutz werden im öffentlich-rechtlich erforderlichen Umfang nachgewiesen und ausgeführt. Die hierfür erforderlichen Nachweise werden nach § 650n BGB übergeben.

13 Außenanlagen, Balkon

13.1 Innenhof, Wege, Pflanzflächen, Fahrradräume und Spielfläche werden nach dem Freiflächenkonzept hergestellt; ihre Fertigstellung kann witterungsbedingt nach dem Bezug der Wohnung liegen, ist aber Teil der vollständigen Fertigstellung (§ 3.2, 7. Rate). Der Balkon B-C14 erhält einen Plattenbelag auf Stelzlagnern und eine Entwässerung nach Ausführungsplan.

14 Wohnfläche, Bemusterung

14.1 Die Wohnfläche der Wohnung C-2.14 beträgt ca. 84,6 m² nach Wohnflächenverordnung; maßgeblich ist die nach Fertigstellung tatsächlich erbrachte Ausführung mit der Anpassungsregel des § 5.9 des Vertrages.

14.2 Die Bemusterung erfolgt aus den Serien MK-Boden, MK-Bad, MK-Sanitär und MK-Tür. Drei Beratungsstunden sind im Kaufpreis enthalten; weiterer Aufwand wird nach § 3.5 des Vertrages vergütet. Auswahlen außerhalb dieser Serien sind Sonderwünsche.

Schlussbestimmungen der Baubeschreibung

Diese Baubeschreibung ist zur Mitbeurkundung mit dem Kaufvertrag vorgesehen. Bei Widersprüchen zwischen Baubeschreibung, Plänen und Vertragstext gilt die für den Käufer günstigere Auslegung, soweit sich aus dem Vertrag nichts Eindeutiges ergibt (§ 305c Abs. 2 BGB).